

개 선 요 구

1. 제 목 : 출산전후휴가 급여 지급방식 개선 필요
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 내 용 :

가. 업무개요

인재경영실은 「업무분장세칙」 제8조에 따라 급여·후생 업무를 수행하고 있으며, 휴가자 및 휴직자에 대한 급여 산정 및 지급 업무뿐만 아니라 각종 급여 관련 고용노동부 신고 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「근로기준법」 제74조에 따르면 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일의 출산전후휴가를 주어야 하며 최초 60일은 유급으로 한다고 되어 있고,

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에서는 국가는 출산전후휴가를 사용한 근로자 중 일정한 요건에 해당하는 사람에게 그 휴가 기간에 대하여 통상임금에 상당하는 금액을 지급할 수 있다고 되어있으며 해당 지급액은 「근로기준법」 제74조에 따라 사업주가 지급한 것으로 본다고 되어 있다.

또한 「고용보험법」 제75조에서는 고용노동부장관이 출산전후휴가 급여(이하 '출산휴가급여'라 한다)를 지급한다고 되어있으며 상한액은 「고용보험법 시행령」 제101조에 따라 고용노동부 장관이 고시하는 금액으로 설정되며 2021년 기준으로 200만 원(30일)으로 되어있다.

해당 법 조항에 따라 우선지원대상기업¹⁾의 경우 90일(2명 이상의 태아일 경우 120일)의 급여가 고용보험에서 지급되고, 대기기업의 경우 사업주에게서 최초 60일, 고용보험에서 이후 30일의 급여가 지급되는데 공사는 우선지원대상 기업이 아니므로 공사 직원의 경우 해당 기준 적용시 현행 기준으로 고용보험으로부터 30일의 급여(통상임금, 상한액 200만 원)를 지급 받을 수 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 인재경영실에서는 출산전후휴가를 사용하는 직원의 복지를 고려하여 해당 휴가를 사용하는 직원에 대해 「근로기준법」 제74조에서 정하고 있는 출산전후휴가 기준 급여 보다 높은 수준인 휴가 전체 기간(90일)에 대한 급여 전액을 지급 하고 있는 것으로 확인되었다.

인재경영실에서 출산전후휴가 중인 직원에 대한 급여 지급 시, 고용노동부 지급 가능 금액인 30일분의 통상임금(상한액 2백만 원)을 제외하고 지급한 후, 해당 직원이 고용노동부에 직접 출산휴가급여를 신청하게 하여 정상 급여와의 차액을 고용노동부에서 수령하도록 조치하면 정부지원금을 활용할 수 있음은 물론 해당 재원만큼의 공사 예산을

1) 근로자 수가 500인 이하의 제조업, 300인 이하의 건설·운수·창고·통신업·광업, 기타 100인 이하 사업장

절감할 수 있다.

2020년 1~12월의 기간 동안 출산전후휴가에 들어간 공사 직원은 총 26명으로 각 직원의 국가지원금 금액²⁾을 산정해보면, [별표 1]과 같이 약 ●●●●만 원 상당의 금액을 고용노동부로부터 지급받을 수 있으며 공사는 해당 금액만큼 인건비 지출이 줄어들게 되어 인건비 예산이 절감 되는 것으로 확인되었다.

또한 고용보험에서 지급되는 출산휴가급여는 「소득세법」 제12조 제3호 마목³⁾에 따른 비과세소득으로 분류되어 근로소득 과세대상에서 제외된다. 따라서 고용노동부로부터 지급 받은 출산휴가급여는 직원의 근로소득에 포함되지 않으며 직원의 입장에서는 해당 급여 금액만큼 과세 대상 근로소득 및 근로소득세가 줄어들어 해당 직원 급여의 실 지급액은 더 많아지는 효과가 발생된다.

따라서 인재경영실은 출산휴가급여 지급과 관련한 급여 지급방식을 개선하여 정부 보조금을 최대한 활용하는 등 인건비 예산 절감을 도모할 필요가 있는 것으로 판단된다.

[소관부점 의견] 인재경영실은 별다른 이견을 제기하지 않았으며 해당 방식으로 출산휴가급여를 지급하고 있는 타 기관의 사례를 비교 분석하여 출산휴가급여 지급방식을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 2020년 통상임금을 기준으로 30일분을 고용보험을 통해 지급 받는다고 가정

3) 소득세법 제12조제3호 마목「고용보험법」에 따라 받는 출산휴가급여에는 소득세를 과세하지 아니함

4. 조치할 사항

인재경영실장은 예산절감을 위해 「고용보험법」 등 관련법령에 따른 정부 보조금을 활용하는 등 현행 출산휴가급여 지급 방식을 합리적으로 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별 표 1] 2020년 출산전후휴가 사용 직원 고용보험 급여 지급 가능 금액

(단위: 천 원)

연번	성 명	시작일	종료일	통상임금 (30일분)	고용보험 지급 가능금액
----	-----	-----	-----	----------------	-----------------

“기재 생략”